

1504124-77.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 27397974 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2250424/2022 - 05º D.P. FRANCA, 2250424 - 05º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIS CHAVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504124-77.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504124-77.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 27397974 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2250424/2022 - 05º D.P. FRANCA, 2250424 - 05º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIS CHAVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

ANDRÉ LUIS CHAVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso, por duas vezes, nas penas do art. 155, §4º, incisos I e II, em continuidade delitiva na forma prevista pelo artigo 71, caput, ambos do Código

Penal, porque, segundo a denúncia no dia 13 de setembro de 2022, às 13h48, na Rua Marcos Abraão, Bairro Residencial Nosso Lar, nesta cidade e comarca de Franca, subtraiu para ele, mediante escalada e rompimento de obstáculos, coisas alheias móveis, a saber, fios elétricos e materiais elétricos, todos pertencentes à vítima Fransérgio Vilar Batista.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, logo após a conduta supracitada, ANDRÉ LUÍS CHAVES, tentou subtrair para ele, mediante escalada e rompimento de obstáculos, coisas alheias móveis, a saber, 4 (quatro) disjuntores, 7 (sete) interruptores, 3 (três) lâmpadas e 3 (três) tomadas, todos pertencentes à vítima Ana Cristina Cunha Caramori, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Acompanha a denúncia o inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls. 1 usque 69).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 14 de setembro de 2022 (fls. 48/51).

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2022 (fls. 79).

Citado (fls. 102), o réu apresentou defesa prévia (fls. 105).

Durante a instrução probatória, foram ouvidas as vítimas, uma testemunha, bem como interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do CPP, as partes ofereceram suas alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, pois entendeu estarem comprovadas a autoria e materialidade delitiva. Pugnou pela aplicação da pena acima do mínimo legal. Ressaltou a reincidência do acusado. Reiterou que as infrações foram cometidas em continuidade delitiva e pleiteou a diminuição em seu grau mínimo referente à tentativa. Por fim, pleiteou pela fixação do regime semiaberto sem a possibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos.

Já a defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória. Defendeu que o réu, devido ao uso de entorpecentes, não se encontrava em condição de praticar os delitos a ele imputados. Reiterou que as vítimas não reconheceram como seus os objetos que foram encontrados na mochila do réu. Ressaltou que o laudo pericial não precisou a data em que houve o arrombamento da casa.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

Demonstra-se a materialidade delitiva pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 20/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23), auto de entrega (fls. 24/ 25), laudo pericial (fls.136/144; 145/151), bem como pela prova oral produzida.

Também induvidosa a autoria. Vejamos:

O ofendido Fransérgio Villar disse que trabalhava numa obra e foi avisado de que havia um furtador sobre um telhado. Acionaram a polícia e o auxiliaram na prisão do réu. Ele estava furtando a fiação e materiais elétricos. Para ingressar no imóvel,

o acusado usou o telhado do imóvel. O réu foi pego com a sacola de materiais na mão.

A ofendida Cristina Caramori disse que sua casa está fechada desde 2020 por questões técnicas. Desde 2021 percebeu que o imóvel foi utilizado por moradores de rua indevidamente. Sobre os fatos ora investigados, disse que os vizinhos perceberam o acusado estava dentro da casa e foi acionada a polícia.

O policial militar Fábio Chagas disse haver recebido, via COPOM, sobre um furto em andamento. Diversos populares estavam cercando o local e o suspeito estava sobre o telhado de uma das casas. Conseguiram prender o acusado, que estava com uma mochila e o material elétrico que havia acabado de subtrair.

Aqui, cumpre consignar que não há razão para desabonar os depoimentos do agente estatal e as declarações dos ofendidos, já que ambos trouxeram informações relevantes acerca da dinâmica delitiva e não há indícios de imputação falsa do delito ao réu.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

FURTO - materialidade - auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração de pertences da vítima. FURTO - autoria - revelia do réu - declaração de vítima indicando o réu como sendo o autor do delito - validade - depoimento policial corroborando a versão da vítima e informando a confissão informal do apelante - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. (...). (TJSP; Apelação 0001840-82.2015.8.26.0337; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairinque - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 12/03/2018).

O acusado André Luís Chaves, interrogado em juízo, disse que havia feito uso de drogas e bebida alcoólica. Nem sabe como foi parar dentro da casa, não se recordando dos fatos. Só se lembra da acusação de furto, mas sem se recordar dos fatos.

Verifica-se que sequer há negativa do réu, que alega não se recordar dos fatos. Seja como for, há elementos probatórios suficientes nos autos para a condenação. O fato de ter ingerido bebida alcoólica e drogas não tem o condão de retirar a responsabilidade criminal pelos seus atos. Atualmente, não há, maiores discussões acerca da inimputabilidade do agente que se coloque, voluntariamente, nesse estado.

Nesse sentido:

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, E § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) - APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS, NÃO SE DEDUZINDO APELO DEFENSIVO - APLICAÇÃO DO "PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA" QUE SE MOSTRA INADMISSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA, SENDO DESPICIENDA A POSSE MANSA E PACÍFICA - DECISÃO ESCLARECEDORA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 934 - EVENTUAL ESTADO DE EMBRIAGUEZ E/OU DROGADIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O DOLO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECEM REPAROS - BASES CORRETAMENTE MAJORADAS EM RAZÃO DOS PÉSSIMOS ANTECEDENTES - ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL - REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM A CONFISSÃO - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM, UMA VEZ QUE APONTADA CONDENAÇÃO DIVERSA DAQUELAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA FASE - REGIME SEMIABERTO INALTERADO, DADA A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA MINISTERIAL, DESCABIDOS OS BENEFÍCIOS DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS E "SURSI" - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501059-66.2019.8.26.0459; Relator

(a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pitangueiras - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/10/2022; Data de Registro: 25/10/2022) (grifamos)

No mais, como sabido, a apreensão da res na posse do réu determina a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a licitude de sua posse, o que claramente não ocorreu.

Outrossim, de encontro à tese da defesa de que as vítimas não reconheceram os objetos encontrados na mochila do réu como seus, as vítimas relataram em audiência exatamente o contrário, já que indicaram com clareza quais os bens subtraídos, os quais também constaram no laudo pericial (fls.145/151) e auto de entrega (fls. 24 e 25).

Desse modo, as provas colhidas nos autos são suficientes para lastrear um decreto condenatório. As declarações das vítimas, o depoimento do policial e as circunstâncias que se deram a abordagem do réu – preso em flagrante na posse da res furtiva – são provas robustas da prática delitiva, não havendo margens para a alegação defensiva de insuficiência de provas.

Passo, nesse momento, à análise das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo. Nesse ponto, procedentes os pedidos. Vejamos:

A qualificadora de rompimento de obstáculos restou cabalmente comprovada pelo laudo pericial: “os offendículos e uma haste de sustentação da cerca elétrica estavam fletidos e os fios distendidos” (fl. 138). Ademais “a porta apresentava sinais de arrombamento à semelhança de golpes desferidos pelo lado de fora” (fls. 140). Na porção dos fundos, aliado à versão do ofendido, o laudo constatou que “parte das telhas estavam danificadas (...) foi constatado o corte da cerca elétrica no canto esquerdo dos fundos (sobre o telhado em beiral) e no muro que separa o imóvel periciado do vizinho no flanco esquerdo” (fl. 141). Além disso, à folha 143 foram observados danos na casa, com corte e remoção de fios, componentes elétricos e hidráulicos.

A qualificadora de escalada também é procedente, eis que, o policial e o ofendido foram claros ao afirmarem que o réu foi encontrado no telhado da casa da ofendida e o laudo pericial constatou que

O corte da cerca elétrica no canto esquerdo dos fundos (sobre o telhado em beiral) e no muro que separa o imóvel periciado do vizinho no flanco esquerdo. Altura aproximada do muro dos fundos: 3m, altura aproximada do muro do flanco esquerdo: 4m. (fl. 141). (grifamos)

Assim, de rigor a condenação do acusado, por duas vezes, como incurso no crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e II, em continuidade delitiva na forma prevista pelo artigo 71, caput, ambos do Código Penal.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada consta em desfavor do réu. Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos aos tipos penais. No que se refere às circunstâncias do crime, este tem um maior grau de reprovabilidade, eis que o delito foi praticado mediante escalada. Em relação às consequências, nada há a comentar. Quanto ao comportamento das vítimas, estas em nada contribuíram para os crimes. Assim, em razão das circunstâncias do delito,

fixo-lhe a pena base 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo, considerando, para tanto, o artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal, resultando a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência do acusado (processo nº 0022950-41.2016.8.26.0196 -fl. 37). Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto). Portanto, a pena resulta em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Já na terceira fase, de rigor a aplicação da causa de aumento, nos termos do artigo 71 do Código Penal, tendo em vista que os delitos foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e com maneiras de execução muito semelhantes, portanto, o segundo delito deve ser havido como continuação do primeiro. Assim, o aumento se dá em 1/6. Ademais, presente a causa de diminuição em relação a modalidade tentada do segundo delito. A diminuição se opera no mínimo legal, ou seja, 1/3, eis que o réu já tinha separado a res furtiva e, somente não conseguiu o seu intento em razão da rápida chegada dos policiais. Assim, tendo o acusado percorrido a maior parte do iter criminis, de rigor a redução no grau mínimo. Resulta a pena em 2 (dois) anos, 1 (um) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar ANDRÉ LUIS CHAVES qualificado nos autos, como incurso nas 155, §4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, em continuidade delitiva na forma prevista pelo artigo 71, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 2 (dois) anos, 1 (um) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa.

Em que pese a quantidade de pena, o regime inicial mais adequado para o início de cumprimento da pena será o semiaberto, devido a reincidência do réu.

Deixo de substituir a pena do acusado em face da sua reincidência, nos termos do art. 44 do Código Penal. Pelas mesmas razões, incabível sursis.

Tendo respondido em cárcere a instrução e considerando a pena cominada e sua reincidência, aguarde-se em cárcere o julgamento de eventual recurso.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha de antecedentes a condenação;

Após o trânsito em julgado:

I) Oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para terem os réus suspensos seus direitos políticos;

II) Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9ª, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS.

P.R.I.

Franca, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA